Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112
e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz

Vážený pan
Bc. Pavel Čekan
starosta
Městský úřad Ostrov
Klínovecká 1204
363 20 Ostrov

Váš dopis značky	**Naše značka**	**Datum**
OV/23288/2012	3168/2012/VOP/MH	26. září 2012

Vážený pane starosto,

dovoluji si navázat na předcházející korespondenci v záležitosti podnětu paní Dagmar Millerové, bytem Závodu míru 57, 360 14 Karlovy Vary, kterým ochránce požádala o prošetření postupu Městského úřadu Ostrov, odboru výstavby (dále také „stavební úřad"), v souvislosti s vydáním souhlasu se změnou užívání stavby hospodářské budovy v obci Nová Víska, umístěné na pozemku parc.č. 73 v k.ú. Nová Víska u Ostrova, a to z původního objektu určeného pro chov skotu na objekt určený pro chov nosnic (drůbeže) na hluboké podestýlce (dále také „stavba").[1] Vlastníkem stavby a navrhovatelem změny v užívání předmětné stavby byl Statek Bor Zeos, spol. s r. o., Bor 98 (dále také „vlastník stavby").

Písemností ze dne 3. 8. 2012 jsem Vás požádala o stanovisko k danému případu, které ochránce obdržel dne 4. 9. 2012. Ve stručnosti lze uvést, že stavební úřad zastává názor, že v daném případě postupoval v mezích stavebního zákona a ostatních právních předpisů a kromě nepovoleného zazdění otvorů (oken) při povolování změny užívání stavby je toho názoru, že nepochybil. Stavební úřad v úvodu své odpovědi poukázal na to, že se jedná o dvě hospodářské budovy v Nové Vísce u Ostrova, umístěné na pozemcích parc.č.st. 72 a 73 v k.ú. Nová Víska u Ostrova. Tyto objekty zakoupil Statek Bor, spol. s r. o., od Pozemkového fondu ČR za účelem chovu hospodářských zvířat, neboť tato lokalita je dle územního plánu sídelního útvaru Hájek určena výhradně k chovu hospodářských zvířat, jde o území koncentrované zemědělské výroby. Budovy sloužily v minulosti pro chov hovězího dobytka, a nikoho tím neobtěžovaly, neboť u bydlení na vesnici je logické, že nemůže mít parametry srovnatelné s oblastí rekreačního bydlení.

Pokud jde o odstranění suti po zbořené stavbě hospodářské budovy na pozemku parc.č. st. 72 v k.ú. Nová Víska, byl ochránce seznámen s tím, že stavební úřad provedl dne 29. 8. 2012 místní šetření za účelem zjištění oprávněnosti této stížnosti. Bylo zjištěno, že nedostatky na pozemku parc.č.st. 72 v k.ú. Nová Víska byly odstraněny, tj. suť byla odvezena a žumpy byly zakryty. V této věci bylo vedeno řízení o správním deliktu a rozhodnutím ze dne 23. 5. 2012 byla stavebníkovi uložena pokuta za odstranění části stavby bez ohlášení stavebního úřadu. Odpadní jímka je zakryta panely. Součástí odpovědi byla fotodokumentace z provedeného místního šetření stavebního úřadu, zachycující předmětnou stavbu slepičárny, jejího okolí a plochy po zbořeném hospodářském objektu.

[1] Viz souhlas čj. MěÚO/12127/2011, ze dne 1. 4. 2011.

K dotazu, který se týkal toho, jak stavební úřad ověřil míru obtěžování okolí zápachem z chovu drůbeže v jiné lokalitě, mi bylo sděleno, že obec Nová Kyselka (u Karlových Varů) má obdobnou provozovnu na chov nosnic. Objekt se nachází v zástavbě obce a nepůsobí místním obyvatelům žádná omezení ani problémy s případnými pachy. Stavební úřad dále uvedl, že tuto skutečnost ověřil referent stavebního úřadu dne 20. 3. 2012 a vedoucí stavebního úřadu dne 19. 4. 2012 přímo na místě v bezprostřední blízkosti (u škvíry vrat), a nebyl zjištěn nepříjemný zápach. Další kontrolu možného zápachu provedl vedoucí stavebního úřadu dne 10. 5. 2012 v Nové Vísce. Poslední kontrola i uvnitř stavby byla provedena dne 29. 8. 2012 se stejným výsledkem. Ani další rušivé vlivy nebyly zjištěny.

Závěrem stavební úřad upozornil na to, že není žádný právní předpis, který by stanovil ochranná pásma v případě chovu zvířat, drůbeže atd., což má potvrzeno od krajské hygienické stanice. Objekt stěžovatelky se nachází 45 m od slepičárny. Slepičárna leží na východ od domu stěžovatelky, přičemž větry vanou podle stavebního úřadu převážně od západu. Pro srovnání stavební úřad poukázal na to, že v blízkosti obytné zástavby v Nové Kyselce jsou chovány slepice ve vzdálenosti cca 20 m od rodinného domu a chov nikoho neobtěžuje.

Vážený pane starosto, děkuji za podané informace k danému případu, současně Vám ale musím sdělit, že do Kanceláře veřejného ochránce práv byl dne 14. 9. 2012 doručen e-mail zmocněnce stěžovatelky Ing. Tomáše Millera, který ochránci mimo jiné sdělil, že začátkem září 2012 se začal z objektu opět linout příšerný zápach, který se stupňuje. Ing. Miller namítá, že podestýlka, která byla majitelem k chovu použita (mokré piliny), se již dávno nasákla výkaly slepic a ty se již nemají kam vsakovat. Podle Ing. Millera se nyní močůvka vsakuje do základů stavby a šíří se dále. Kromě výše uvedeného Ing. Miller vyjádřil nesouhlas s přípisem stavebního úřadu ze dne 4. 9. 2012, ve kterém stavební úřad paní Millerové sdělil, že v rámci místního šetření konaného dne 29. 8. 2012 bylo zjištěno, že nedostatky na pozemku parc.č.st. 72 v k.ú. Nová Víska byly odstraněny, tj. že suť byla odvezena a žumpy zakryty. Současně byla stavebníkovi uložena pokuta za odstranění části stavby bez ohlášení stavebnímu úřadu. Podle Ing. Millera však měla být sankce uložena za nedodržení termínu k úklidu suti na místě po demolici objektu.

Dovoluji si Vám oznámit, že ochránce se rozhodl zahájit v dané věci šetření podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv.

S přihlédnutím k rozporným vyjádřením stavebního úřadu a stěžovatelky, resp. jejího zmocněnce, k obtěžování zápachem z chovu slepic v objektu na pozemku parc.č.st. 73 v k.ú. Nová Víska u Ostrova jsem se z pověření veřejného ochránce práv obrátila na starostu obce Hájek, jehož území zahrnuje také místní část Nová Víska, aby mi podal své vyjádření z hlediska případného obtěžování obyvatel místní části obce Nová Víska zápachem z chovu slepic. Jakmile tuto informaci ochránce obdrží, zváží další postup.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Jana G r e g o r o v á v. r.
vedoucí oddělení
stavebního řádu a životního prostředí
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)